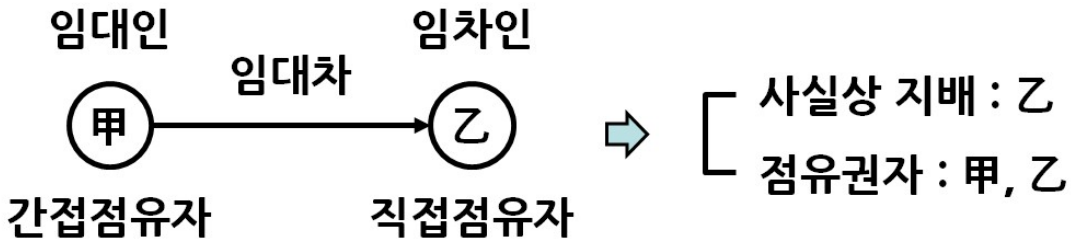
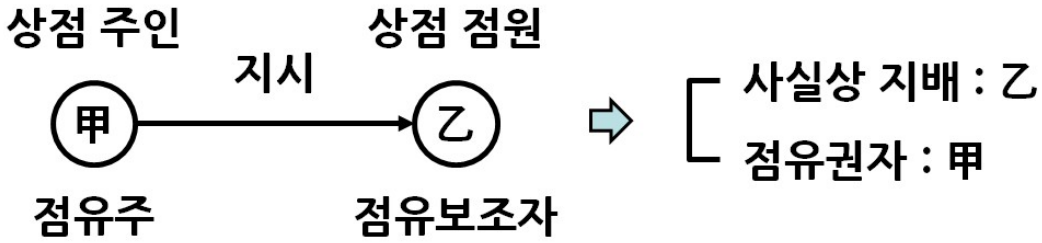
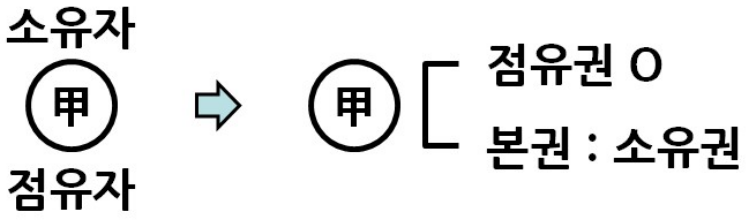
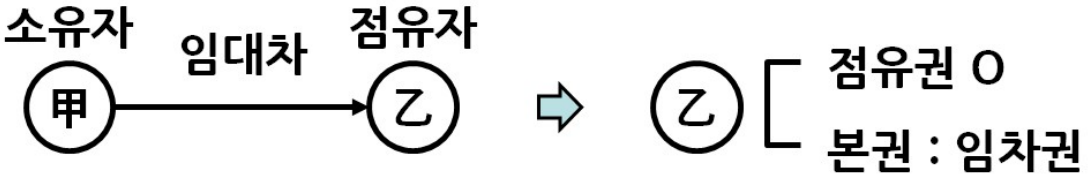
점유의 관념화

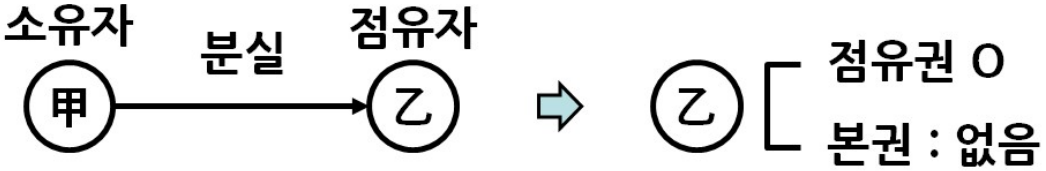




점유의 개념

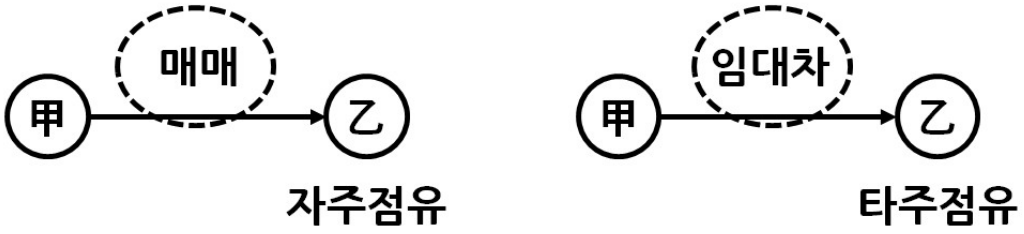




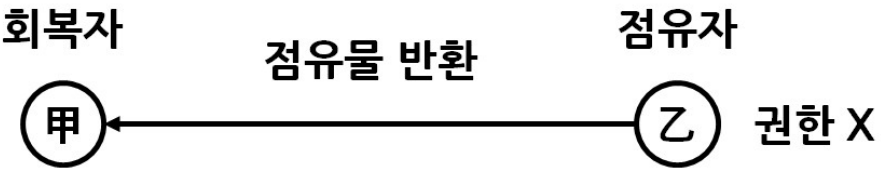


자주점유와 타주점유

- 점유
  - 자주점유 ⇨ 소유의 의사가 있는 점유
  - 점유권원의 성질로 객관적 판단
  - 타주점유 ⇨ 소유의 의사가 없는 점유



점유자와 회복자의 관계

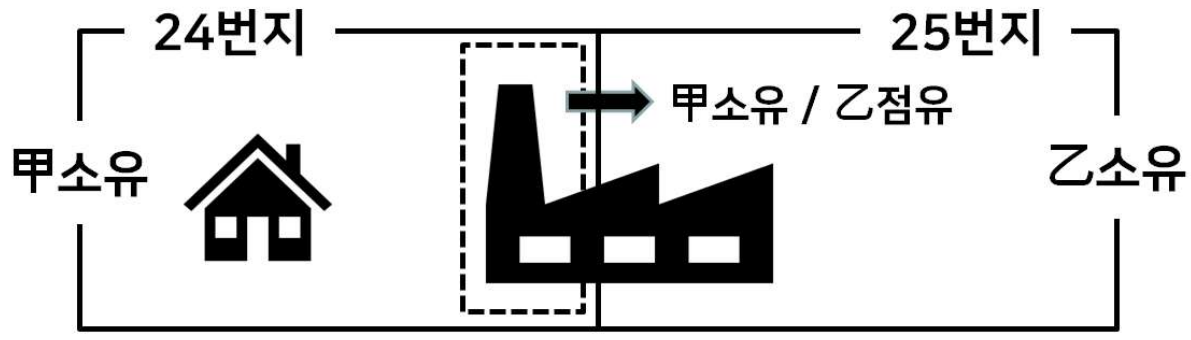


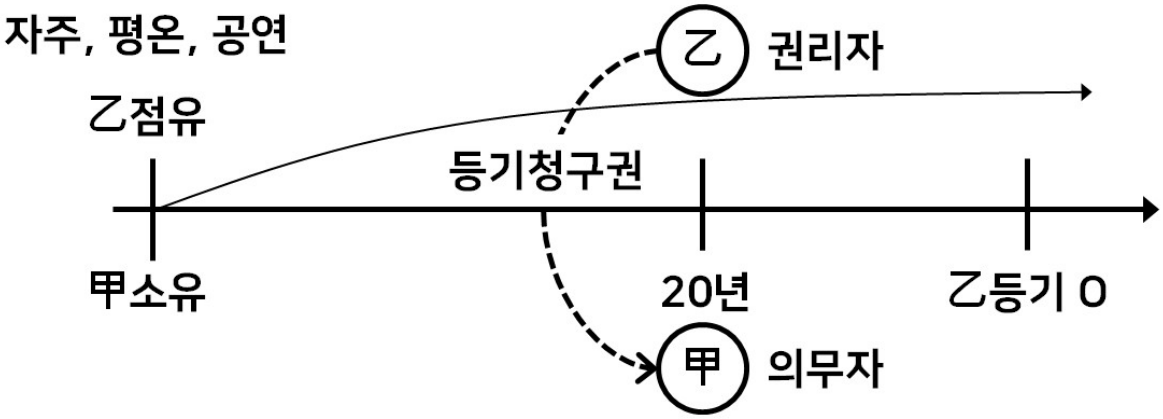
- 과실의 귀속
  - 乙 선의 ⇨ 乙 과실 취득 O
  - 乙 악의 ⇨ 乙 과실 취득 X
- 손해배상책임
  - 乙 선의
    - 자주 ⇨ 현존 이익 배상
    - 타주 ⇨ 모든 손해 배상
  - 乙 악의 ⇨ 모든 손해 배상
- 비용상환청구
  선의, 악의 동일
  - 필요비 ⇨ 가액증가와 무관 / 기간 허여 X
  - 유익비 ⇨ 가액증가시 가능 / 기간 허여 O

취득시효

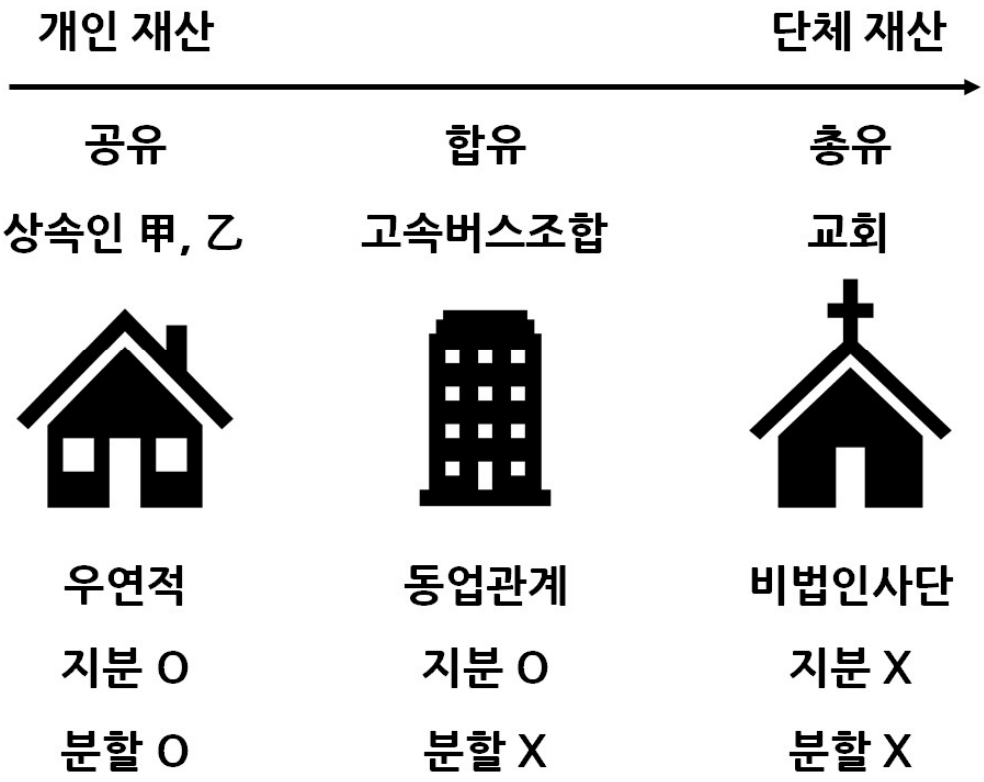
- 부동산 취득시효
  - 점유 취득시효 → 20년 점유 / 자주, 평온, 공연
  - 등기부 취득시효 → 등기 하고 10년 점유 / 자주, 평온, 공연, 선의, 무과실
- 동산 취득시효
  - 일반 취득시효 → 10년 점유 / 자주, 평온, 공연
  - 단기 취득시효 → 5년 점유 / 자주, 평온, 공연, 선의, 무과실

점유취득시효

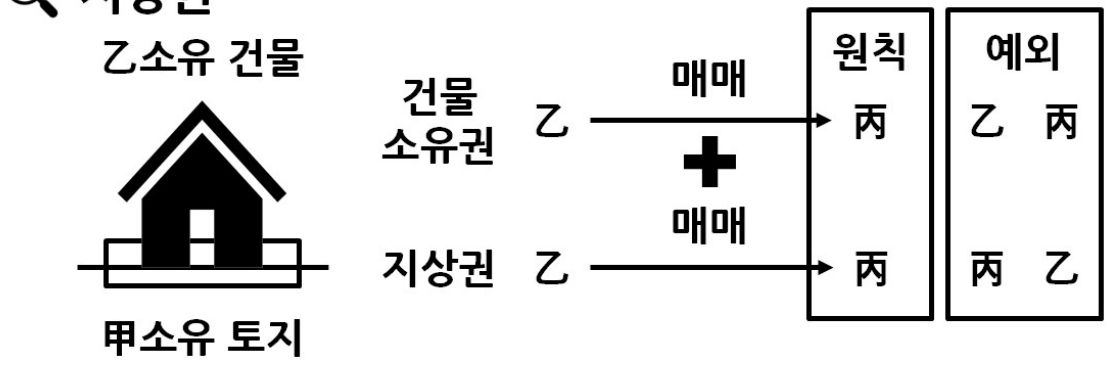




공동소유

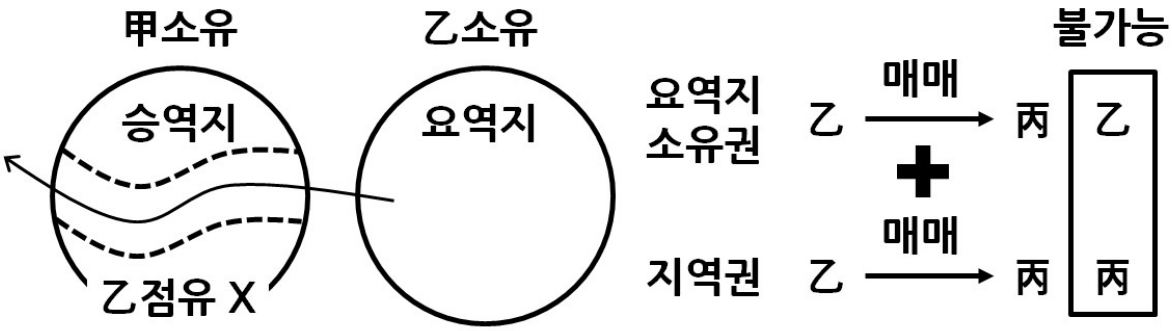


지상권



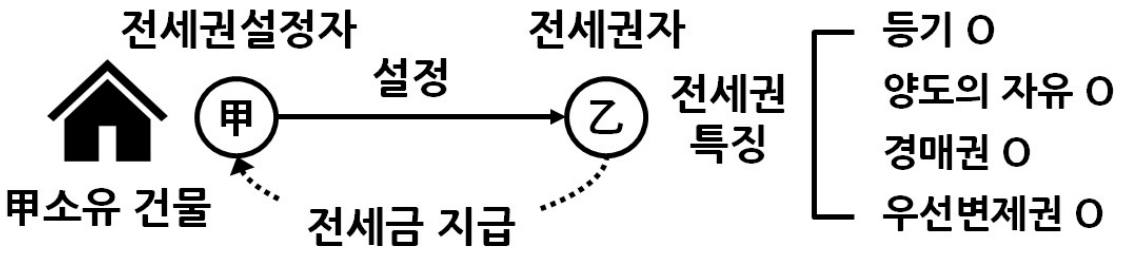
[을 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	지상권 설정	2002	설정계약	지상권자 乙 지료 : 연 1천만원
1-1	지상권 이전	2004	매매	지상권자 丙

지역권



[을 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	지역권 설정	1980	설정계약	요역지 : 대전시 24번지
2	1번등기 말소	2004	판결	

전세권



[을 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타 사항
1	전세권 설정	2002	설정계약	전세금 : 3억원 목적 : 주거용 존속기간 : 2002~2005 전세권자 : 乙 특약 : 양도, 담보제공, 전전세, 임대 금지